

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2697/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายจันทิหรือจันท์ที่ เทียมทัน

จำเลย

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์คดีต้องห้ามมิให้คู่ความ ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 อธิบดีกรมอัยการก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามีเหตุอันควร ที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ โจทก์เห็นว่า โจทก์ฎีกาในประเด็นที่ว่า การกระทำของ จำเลยไม่เป็นการป้องกันตนเองและเกินกว่าเหตุ เป็นปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 วางโทษปรับ 100 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษ ให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 50 บาท ยกฟ้องฐานฆ่าผู้อื่น ริมมิดของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 122) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 123)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220
รวมถึงต้องห้ามฎีกาให้ปัญหาข้อกฎหมายด้วยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์นั้น
ชอบด้วยกฎหมายแล้วยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220
รวมถึงต้องห้ามฎีกาให้ปัญหาข้อกฎหมายด้วยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์นั้น
ชอบด้วยกฎหมายแล้วยกคำร้อง

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ดุสิต เพชรปลุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>